

新北市政府工務局 收文
收文日期：中華民國 114 年 8 月 1 日

訴 願 書

訴願人	姓名	身分證明文件字號	出生年月日
	劉懷鑫即劉懷鑫建築師事務所	A553762840	民國 52 年 4 月 17 日
訴願人	住址	聯絡電話	
	新北市板橋區文化路 2 段 182 號 7 樓	02-2951-7204	
代表人	姓名	身分證明文件字號	出生年月日
代理人或 送達代收人	姓名	身分證明文件字號	出生年月日
代理人或 送達代收人	住址	聯絡電話	
原處分機關	新北市政府工務局	受理訴願機關	新北市政府
處分書發文日期及 字號	中華民國 114 年 7 月 4 日新北工使字第 1141305688 號函併附同文號處分書		
訴願請求事項：請求撤銷原處分。			
事 實			
一、訴願人受託辦理位於新北市板橋區翊巖東路 291 號 2 樓建築物（三喜旅社，下稱系爭建築物）之 111 年度建築物公共安全簽證及申報作業，訴願人於 111 年 6 月 9 日向原處分機關掛號申報，並經原處分機關於 111 年 7 月 5 日以發文字號 111-K004423-01 申報結果通知書載明查核合格，予以備查在案。 二、原處分機關於 112 年 7 月 4 日派員至現場複查，檢查結果為「防火區劃-防火區劃之防火門窗：未設置防火門，現場防火門材質不符規定」，與原簽證檢查內容「防火區劃-防火區劃之防火門窗：免檢討」不符，認訴願人涉及辦理建築法第 77 條第 3 項之檢查簽證內容不實。 三、原處分機關以中華民國 114 年 7 月 4 日新北工使字第 1141305688 號函併附同文號處分書（下稱系爭處分書），裁處訴願人新臺幣 6 萬元罰鍰，該處分書於中華民國 114 年 7 月 9 日送達訴願人。			

四、訴願人不服，爰於法定期間內提起本訴願。			
理 由			
一、原處分機關於中華民國 114 年 7 月 4 日做成原處分，距訴願人申報掛號之 111 年 6 月 9 日「申報簽證不實」已逾 3 年： 訴願人係於 111 年 6 月 9 日向原處分機關掛號申報 111 年度建築物公共安全檢查簽證。原處分機關遲至中華民國 114 年 7 月 4 日始作成系爭處分書，距上開申報日已逾 3 年，於法自有未合。 二、系爭建築物常有不特定人士使用及出入，訴願人並無隨時且全面為該場所適法性負責之義務： 系爭建築物為三喜旅社營業使用，日常出入人員眾多，建築物之防火門窗於申報完成後是否遭變更、拆除或更換，非受託辦理簽證申報之建築師所能控制。訴願人於申報時已依當時現場狀況為檢查與簽證，不能令其對申報後之變動負責。 三、原處分機關未提出該防火門係於 111 年度申報完成後被拆除更換之可能具體證據： 原處分機關僅以 112 年 7 月 4 日複查結果與原簽證內容不符，即認定簽證不實，並未就防火門於申報時之實際狀況舉證，亦未排除申報後遭第三人變更之可能。在此情形下逕認訴願人簽證不實，所憑證據尚有不足。 四、綜上，懇請撤回處分。			
附送證件	名稱字號	數量	附註
	新北市政府工務局 中華民國 114 年 7 月 4 日新北工使字第 1141305688 號函 併附同文號處分書	1 份	影本（訴願法第 56 條第 2 項）
	111 年 7 月 5 日 111-K004423-01 申報結果通知書	1 份	影本
	系爭建築物 111 年度檢查申報案檢查報告書	1 份	影本
	建築師開業證書 （新北開證字第 01286 號）	1 份	影本
收受或知悉行政處分日期：中華民國 114 年 7 月 9 日			

此 致

新北市政府工務局（原行政處分機關） 轉陳

新北市政府（受理訴願機關）

訴願人：劉懷鑫即劉懷鑫建築師事務所
章】

【簽

中華民國 114 年 7 月 29 日